

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3918/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด สุรินทร์
นาย โพธิ์ บุญโสม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (4)

ป.ที่ดิน มาตรา 9, มาตรา 108, มาตรา 108 ทวิ

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 มาตรา ข้อ 11

เดิมโจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดิน
สาธารณประโยชน์ของรัฐ ภายหลังที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2515 ใช้บังคับแล้ว ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเข้าไปยึดถือครอบครอง
ที่ดินของรัฐประเภทสาธารณประโยชน์แปลงเดียวกัน โดยบุกรุกตั้งแต่ก่อนวันที่
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96ฯ ใช้บังคับ อันเป็นความผิดที่มีองค์ประกอบต่าง
ต่างกันกล่าวคือ ความผิดฐานบุกรุกที่ดินของรัฐก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 96ฯ ใช้บังคับจะมีความผิดต่อเมื่อได้รับคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ออก
จากที่ดินแล้วไม่ยอมออก ส่วนความผิดฐานบุกรุกที่ดินของรัฐภายหลังที่ประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96ฯ มีผลใช้บังคับ ผู้บุกรุกมีความผิดในทันทีที่บุกรุกที่ดินของรัฐ
การกระทำความผิดของจำเลยในคดีก่อนกับในคดีนี้จึงไม่ใช่ความผิดกรรมเดียวกัน
ฟ้องของโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9, 108, ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515 ข้อ 11

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง ลงโทษปรับ 1,000บาท ไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์เคยฟ้องจำเลยในข้อหาเดียวกัน ในที่ดินพิพาทเดียวกันกับคดีนี้ต่อศาลชั้นต้น และศาลชั้นต้นได้พิพากษาคดีถึงที่สุด แล้ว โดยวินิจฉัยว่า พฤติการณ์ที่จำเลยเข้าไปยึดถือครอบครองหนองปายดิน ก็ เนื่องจากจำเลยเข้าใจว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยซึ่งได้รับส่วนแบ่งมาจากนางตำมารดาจำเลยการกระทำของจำเลยจึงขาดเจตนา จำเลยไม่มีความผิดตามฟ้อง พิพากษายกฟ้อง ปรากฏตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่1129/2528 คดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ำกับคดีดังกล่าวพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1129/2528 กับคดีนี้ แม้โจทก์ฟ้องจำเลยคนเดียวกันก็ตาม แต่ในสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1129/2528โจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดิน สาธารณประโยชน์ของรัฐภายหลังที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 96 ลงวันที่29 กุมภาพันธ์ 2515 ใช้บังคับแล้ว กล่าวคือเมื่อระหว่างวันที่9 มีนาคม 2528 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2528 จำเลยบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินสาธารณประโยชน์ หนองดินปลาย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108 ทวิ ส่วนคดีนี้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐประเภทสาธารณประโยชน์ โดยบุกรุกเข้าไปตั้งแต่ปี 2507 ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515 ใช้บังคับ จำเลยได้รับคำสั่งของนายอำเภอชุมพลบุรี ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินสั่งให้จำเลยออกจากที่ดิน สาธารณประโยชน์แล้วจำเลยไม่ยอมออก อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน มาตรา 108 ความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108 และมาตรา 108 ทวิ มีองค์ประกอบแตกต่างกัน ความผิดตามมาตรา 108 ผู้บุกรุกที่ดินของรัฐก่อนวัน ที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515 ใช้บังคับ จะมีความผิดต่อเมื่อได้รับคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ออกจากที่ดินแล้วไม่ยอมออก ส่วนความผิดตามมาตรา 108 ทวิ เป็นกรณีที่บุกรุกที่ดินของรัฐภายหลังที่ประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515 มีผลใช้บังคับแล้ว ซึ่ง บัญญัติให้ผู้บุกรุกมีความผิดในทันทีที่บุกรุกที่ดินของรัฐ การกระทำความผิดของ จำเลยในคดีอาญามีเลขแดงที่ 1129/2528 กับในคดีนี้จึงไม่ใช่ความผิดกรรม เดียวกัน ฟ้องของโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อนที่กล่าวข้างต้น"

พิพากษายืน

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น